

1500048-91.2022.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... que o acusado era envolvido com o tráfico; na meia dispensada tinha 14 pinos de cocaína; local é ponto de tráfico de drogas; não sabe dizer se tem loja ali, era sábado a tarde e estaria fechado". Ao ser interrogado em juízo o acusado "nega o tráfico; estava conversando com o dono de uma loja; acha que é perseguição; foi lá só comprar roupa; tem 18 anos; não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

3ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Parque Eldorado, Bebedouro - SP - cep 14706-136

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500048-91.2022.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GRYGOR FERNANDO GOULART FIDELIS

Data da audiência:

13/09/2022 às 15:20h

Em terça-feira, 13 de setembro de 2022, às 15:55 horas, nesta cidade e comarca de Bebedouro, Estado de São Paulo, na sala de audiências virtual do Juízo de Direito da 3ª Vara Judicial, sob presidência do MM. Juiz de Direito Dr. JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO, comigo Assistente Judiciário abaixo assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal movida por Justiça Pública contra GRYGOR FERNANDO GOULART FIDELIS, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicado CG nº 284/2020 e Provimento CSM nº 2651/2022). Apregoadas as partes, compareceram: o Dr. Allyson Fernando Venega Coradini, Promotor de Justiça, o Acusado GRYGOR FERNANDO GOULART FIDELIS, acompanhado do Advogado Dr. Jean Paulo Passolongo Meira OAB/SP 325864. Presentes ainda as testemunhas: Abner Nilfranco Rodrigues e Silvio Cirino da Silva. Abertos os trabalhos, após comunicação reservada do Acusado com seu Defensor, foi colhida a prova oral conforme termos que seguem em apartado (Abner, Silvio e Grygor). O(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) e o interrogatório do acusado foram registrados em formato de mídia digital de áudio e vídeo, a fim de garantir-se maior fidelidade ao ocorrido em audiência, conforme disciplinam o item 77, cap. II, das NCGJ; e Art. 405 do CPP, com o que não houve oposição das partes, dispensando-se as transcrições, tudo conforme mídia que será importada para o sistema após a audiência (certidão anexa). Não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM. Juiz foi declarada encerrada a instrução e aberta a fase de debates orais pelas partes. Pela ordem, o ilustre representante do Ministério Público apresentou seus memoriais orais registrados também em formato de mídia digital de áudio e vídeo, pugnando em síntese, pela condenação do Réu, nos termos da denúncia. Pela ordem, foi dada a palavra a Defesa que apresentou seus memoriais orais registrados também

em formato de mídia digital de áudio e vídeo, pugnando em síntese, pela absolvição do Réu, por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, pela aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Durante os memoriais da defesa, o acusado saiu da audiência virtual e esta serventia não conseguiu contato no telefone informado nos autos. Após, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de GRYGOR FERNANDO GOULART FIDELIS, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Narra a denúncia que, no dia 08/01/2022, por volta das 14h55min, no local indicado na inicial acusatória, o acusado, dolosamente e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiro, 14 (quatorze) eppendorfs contendo cocaína, pesando 6,52 g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O acusado foi preso em flagrante (fl. 1) e, conforme decisão de fls. 62/66, em sede de plantão judiciário, a prisão foi convertida em preventiva. A denúncia foi recebida em 09/02/2022 (fls. 126/127). Habeas Corpus às fls. 142/146, 148/152 e 198/205, foi deferida a liminar e depois concedida a ordem. Em cumprimento, foi expedido alvará de soltura (fls. 153/155), sendo o acusado solto em 03/03/2022 (fls. 169/172). O acusado foi citado (fl. 176) e apresentou resposta à acusação às fls. 189/190. Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 13/09/2022 (fls. 194/196). Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada nesta data, excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicado CG nº 284/2020 e Provimento CSM nº 2651/2022), se procedeu à inquirição das testemunhas de acusação e ao interrogatório do acusado e foi encerrada a instrução. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. É o relatório. Fundamento e decido. A acusação é procedente. Primeiramente, não há ilegalidade na prisão em flagrante feita por guardas municipais, visto que pelo ordenamento jurídico brasileiro é perfeitamente possível a prisão por qualquer pessoa do povo, mormente um funcionário público que tem a função de garantir a proteção de bens públicos, que pertencem a coletividade. No caso, inclusive, eles relataram que estavam passando pelo local para prestar apoio à outra equipe em outra situação, quando viram uma suspeita de tráfico de drogas, além do que disseram que o local fica próximo de bens públicos. Neste sentido: "APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença absolutória - Nulidade do flagrante realizado por guardas municipais - Prisão em flagrante que pode ser realizada por "qualquer do povo" - Validade - Afastamento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o réu trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação - Sentença reformada - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO" (TJSP; Apelação Criminal 1502270-32.2021.8.26.0536; 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2022). "TRÁFICO DE DROGAS. Absolvição em 1º Grau. Inadmissibilidade. Legalidade da prisão realizada pela Guarda Municipal. Firmes relatos da testemunha e dos guardas. Confissão extrajudicial. Condenação nos termos da denúncia. Apelo provido" (TJSP; Apelação Criminal 1501322-27.2020.8.26.0536; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/01/2022). A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/4, boletim de ocorrência de fls. 5/7, auto de exibição e apreensão de fls. 9/10, laudos periciais de fls. 12/14, 111/113 e 114/119, laudo de exame químico toxicológico de fls. 102/104, e pelos demais elementos que foram produzidos nas esferas policial e judicial. Quanto à autoria, necessária análise mais detida. O guarda civil municipal Abner, em juízo, relatou que "foi solicitado a prestar apoio para outra viatura para averiguar perturbação de sossego; no deslocamento, viram

uma pessoa com camiseta e bermuda rosa; ele ao ver a viatura caminhou para esquina, dispensando algo no terreno; ele sentou na guia; era o acusado; no terreno, encontraram uma meia preta com 14 pinos de cocaína; o acusado é conhecido dos meios policiais, especialmente por atos infracionais por tráfico de drogas; o local é ponto de venda de drogas; o local é distante da casa dele; não tinha nada a indicar o uso de entorpecentes; não reparou se tinha loja de roupas na rua, pois como era sábado a tarde se tivesse, poderia estar fechada; passam pelo local em razão dos bens públicos nas proximidades; ele foi visto inicialmente sozinho, mas depois ele foi sentar perto de umas pessoas; tem certeza que era o acusado que dispensou as drogas". O guarda civil municipal Silvio, em juízo, confirmou o depoimento de seu colega e ainda relatou que "o acusado foi visto sozinho e dispensou algo; depois ele sentou perto de outras pessoas; já tinha conhecimento de que o acusado era envolvido com o tráfico; na meia dispensada tinha 14 pinos de cocaína; local é ponto de tráfico de drogas; não sabe dizer se tem loja ali, era sábado a tarde e estaria fechado". Ao ser interrogado em juízo o acusado "nega o tráfico; estava conversando com o dono de uma loja; acha que é perseguição; foi lá só comprar roupa; tem 18 anos; não trabalha; enquanto menor foi para Fundação Casa por duas vezes por tráfico; usa drogas, maconha". Eis o extrato da prova oral produzida em juízo. Com efeito, as circunstâncias do caso concreto, revelam que o acusado trazia consigo drogas para o fim de tráfico. A quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados e prontos para a entrega a consumo de terceiros, denotam a traficância. Além disso, os guardas civis municipais ouvidos na esfera policial e em juízo foram enfáticos em dizer que estava no desempenho de suas funções, em deslocamento para prestar apoio em ocorrência de perturbação do sossego, quando passaram pelo local e viram o acusado, o qual ao avistar a viatura, jogou algo que tinha nas mãos em um terreno e, em seguida, virou a esquina e sentou-se na calçada próximo a algumas pessoas e então resolveram abordá-lo. Relataram que em poder do acusado foi encontrado um celular, bem como ao verificarem o que ele tinha dispensado constataram ser uma meia e dentro havia 14 pinos de cor dourada contendo cocaína. Ressaltaram que o acusado já era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas enquanto menor de idade. Não há nenhum elemento que desabone a palavra dos guardas civis municipais, servidores públicos com função específica de segurança pública, os quais prestaram depoimentos compromissados a dizer a verdade e de modo claro, firme e coerente, sem que a defesa conseguisse demonstrar qualquer elemento que desabone a palavra deles. Por sua vez, a negativa do acusado restou isolada nos autos, não havendo qualquer comprovação da versão por ele apresentada. Nada foi comprovado ou, ao menos indícios foram trazidos, no sentido de que o acusado estava ali apenas fazendo compras, até porque os agentes públicos afirmaram que não perceberam a existência de uma loja de roupas nas proximidades, o que seria facilmente visto por eles. Confirma-se

a traficância: as drogas, acondicionadas para a venda, dispensadas pelo acusado ao avistar a guarnição; o acusado ser conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas; o local ser conhecido ponto de tráfico de drogas. Deste modo, configurado o crime de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, não há agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa. Porém, deixo de atenuar a pena, pois já fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento e nem de diminuição da pena, já que não é caso de aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afinal, verifica-se pela certidão infracional de fls. 45/46 que o acusado já respondeu a processos de apuração de ato infracional, tendo inclusive cumprido medida socioeducativa de internação na Fundação Casa (processos nº 1500219-87.2018.8.26.0557 e nº 1500070-86.2021.8.26.0557), passagens confirmadas pelo acusado em seu interrogatório, o que demonstra que se dedica à atividades criminosas. Além disto, os GCMS relataram que já conheciam o acusado pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Portanto, fixo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal. Tendo em vista a quantidade de pena, a dedicação às atividades criminosas e a

hediondez do delito, assim como a gravidade em concreto do caso, especialmente pelo caos social causado pelo tráfico de drogas nesta comunidade, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis, pois ausentes os requisitos legais (arts. 44 e 77, ambos do CP). O tempo da prisão cautelar (08/01/2022 até 03/03/2022) é insuficiente para aplicação da detração privilegiada e aplicação do regime inicial fechado, cita-se recentes julgados do C. STJ: "4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 5. Embora o paciente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais, da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 6. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido" (STJ, HC 457.637/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018). E mais, cita-se outro julgado da Corte da Cidadania: "IV - In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade e variedade de drogas apreendidas, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n.11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. V - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou a orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes. Habeas corpus não conhecido" (HC 497.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019). No mesmo sentido, cita-se precedentes do E. TJ/SP: "Quantidade e diversidade denotam a traficância. Dosimetria não merece reparo. Exasperação da pena-base de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas. O envolvimento do agente em atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas é elemento capaz de afastar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. Precedente do STJ. Regime fechado decorre da gravidade, consequências e hediondez do crime. (...) " (TJSP; Apelação Criminal 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017). Tratando-se de crime cometido contra a saúde pública e a segurança pública, não há que se falar na possibilidade de fixação de indenização mínima, pelo que fica prejudicada a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP. Ante a todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para o fim de CONDENAR o acusado GRYGOR FERNANDO GOULART FIDELIS, como incurso no crime descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. A prisão preventiva foi revogada em Habeas Corpus. Assim sendo, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade por este processo. Condono o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea "a" do §9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003. Com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, defiro ao acusado os benefícios inerentes à gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal. Fixo os honorários do Defensor dativo (fl. 178) no máximo do respectivo item da tabela do Convênio OAB-Defensoria. Expeça-se a certidão de praxe. Intime-se o acusado da sentença por mandado. Após o trânsito em julgado: Autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei nº 11.343/06; Decreto o perdimento do celular apreendido (fl. 9) em favor da SENAD, e havendo recusa ou não

manifestação de interesse expresso em 30 (trinta) dias, determino a sua destruição; Oficie-se Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico; Oficie-se a Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF; Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva. Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se. Bebedouro/SP, 13 de setembro de 2022". Sentença Publicada em Audiência. Após, pelo Promotor de Justiça foi dito: "MM. Juiz, não há interesse recursal para o Ministério Público". Após, pelo Advogado do réu foi dito: "MM. Juiz, neste ato interponho recurso de Apelação em face da r. Sentença". Após, pelo MM. Juiz foi deliberado: "Homologo a renúncia tácita ao direito de interpor recurso. Assim, certifique-se o imediato trânsito em julgado da Sentença para a acusação. Recebo o recurso de Apelação interposto pela defesa, a qual sai devidamente intimada para apresentar as razões recursais, iniciando-se o prazo em 14/09/2022. Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal com as cautelas de praxe". Por fim, diante da realização de audiência virtual, dispensada a assinatura neste termo. Nada mais. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado, às 16:40 horas. Eu, Dimíttria de Paula Ribeiro, Assistente Judiciário, M366165, digitei.

Promotor de Justiça:

Advogado(a)(s):

Acusado(a)(s):

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA